

02/09/2025
Cliente
CMETK SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Avenida Queiroz Filho , 1700 , Vila Hamburguesa
05319-000 São Paulo - SP
CNPJ: 19.330.683/0001-73

Prezado(a) Sr. Camila Cadamuro

Obrigado por sua consulta. Estamos lhe apresentando nossa estrutura e fornecimento conforme a proposta comercial abaixo.

Equipamentos e Acessórios

Kit Perfurar e Fresar - 17-020

NCM: 9018.90.99
ANVISA: 80454550013
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 19.320.00

Quantidade: 10.00
Valor Unitário: R\$ 16.100.00
Desconto: 0.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 161.000.00
Valor Total com Impostos***: R\$ 169.372.00


17-790 Passa fio de Kirschner d.0,6 a 4,0 mm

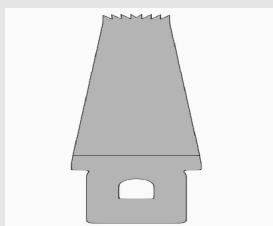
NCM: 9018.90.99
ANVISA: 80454550013
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 1.506.13

Quantidade: 3.00
Valor Unitário: R\$ 10.459.25
Desconto: 60.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 12.551.10
Valor Total com Impostos***: R\$ 13.203.76


17-216 Serra Óssea Encaixe Rápido

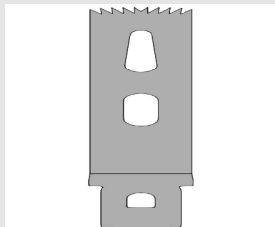
NCM: 9018.90.99
ANVISA: 80454559002
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 1.860.52

Quantidade: 3.00
Valor Unitário: R\$ 7.383.00
Desconto: 30.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 15.504.30
Valor Total com Impostos***: R\$ 16.310.52


25-105008 O Lâmina ITS-MC (Encaixe rápido ITS-MC)

NCM: 9018.90.99
ANVISA:
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 57.59

Quantidade: 3.00
Valor Unitário: R\$ 159.96
Desconto: 0.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 479.88
Valor Total com Impostos***: R\$ 504.83

**25-197510 O Lâmina ITS-MC (Encaixe rápido ITS-MC)**

NCM: 9018.90.99
ANVISA:
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 57.59

Quantidade: 3.00
Valor Unitário: R\$ 159.96
Desconto: 0.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 479.88
Valor Total com Impostos***: R\$ 504.83

**25-199510 PB Lâmina ITS-MC (Encaixe rápido ITS-MC)**

NCM: 9018.90.99
ANVISA:
IPI (%): 5.20
ICMS (%): 12.00
Outros Impostos**** (R\$): 62.02

Quantidade: 3.00
Valor Unitário: R\$ 172.27
Desconto: 0.00 %
Valor Total sem Impostos: R\$ 516.81
Valor Total com Impostos***: R\$ 543.68

I Por favor, indicar a origem da verba destinada a essa negociação:

() Verba de origem pública (*convênios, repasses, verbas especiais, emendas parlamentares etc.*)

() Verba de origem privada

Termos Comerciais

Valor Total: R\$ 216.003.32
Desconto¹: R\$ 25.471.35
Impostos *:** R\$ 9.907,65
Outros Impostos **:** R\$ 22.863,85
Valor do frete: R\$ 0.00
Valor Total da Proposta: **R\$ 200.439.62**

¹Desconto válido até os vencimentos negociados

²Sujeito à análise de crédito

³Contado a partir da aprovação de crédito pela ITS-MC ou Instituição Financeira

* * * Impostos por fora do preço como IPI, ICMS-ST

**** Impostos como Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte

, ICMS Destinatário, Fundo de Combate à Pobreza que estão por dentro do preço do produto

Condição de Pagamento²: À combinar

Forma de Pagamento:

Observações: Acompanha brocas 2,5x150, 3,5x150, 4,5x150 em cada conjunto

Prazo de Entrega³: 10 DIAS

Frete: FOB

Validade da Proposta: 18/09/2025

Garantia: 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios e consumíveis(Acessórios e consumíveis conforme descritos no Manual/Registro do equipamento).

Assistência técnica: ITS-MC.

Aprovado por (Representante Legal ou Procurador)

Data:

Assinatura e Carimbo:

Obrigado.

Atenciosamente,

Andreza Borba
Comercial
Telefone: +5551 3066-0200
Whatsapp: +5551 99513-7806
comercial4@ITS-MC.com

Contrato de compra e venda

1. Objeto, Preço e Forma de Pagamento

1.1. Por meio do presente Contrato (o "Contrato"), a **ITS-MC** vende ao Cliente os equipamentos descritos no quadro denominado Equipamentos da Proposta Comercial anexa (os "Equipamentos") pelos preços apontados no mesmo quadro.

1.2. O pagamento deverá ser realizado pelo **Cliente** nos termos e moldes indicados no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa.

1.3. A **ITS-MC** entregará os Equipamentos adquiridos em local conforme cadastro no Sintegra e em horário comercial, os quais deverão ser recebidos por funcionário designado pelo **Cliente**.

1.4. Os Equipamentos serão entregues no prazo estimado constante no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa, a contar da data de aceite.

1.5. O prazo para entrega dos Equipamentos poderá ser alterado pela **ITS-MC** sempre que se verificarem fatos que independam da atuação e vontade da **ITS-MC**, dentre os quais destacam-se, dentre outros: (a) caso fortuito ou força maior; (b) ordem governamental aplicável; (c) modificações na ordem de compra, conforme aprovado pelas partes; (d) revisões técnicas na linha de produção dos Equipamentos; e (e) não cumprimento das obrigações assumidas pelo **Cliente**.

1.6. Nos casos destacados na cláusula 1.6, a **ITS-MC** deverá notificar o **Cliente** do novo prazo estimado de entrega.

1.7. Quaisquer valores que porventura sejam considerados devidos e sejam relativos a danos causados pelo atraso na entrega, sejam relacionados a perdas e danos, lucros cessantes, danos morais ou a qualquer outro título, estão limitados ao valor dos Equipamentos adquiridos.

1.8. Caso o pagamento não seja recebido dentro do prazo especificado no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa, o valor faturado sofrerá automaticamente a perda do desconto e a incidência de multa de mora de 2% (dois por cento) do valor do débito ao mês, acrescido de juros de mora calculados pelo IPCA.

2. Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

2.1. Os Equipamentos adquiridos pelo Cliente serão entregues em perfeitas condições de uso e garantidos pela **ITS-MC** pelos prazos especificados no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa (a "Garantia"). O período de Garantia será contado a partir da data de emissão de nota fiscal pela ITS-MC.

2.2. A **ITS-MC** fornecerá prévio orçamento para execução dos reparos, a ser submetido à aprovação do **Cliente**, caso seja verificado que o não funcionamento de qualquer Equipamento durante o período de Garantia e a necessidade de manutenção se deu nas seguintes hipóteses: (a) por má utilização ou uso impróprio dos Equipamentos, imperícia ou falha da operação, manutenção, reparo, modificação e instalação dos Equipamentos feita por outras pessoas ou usando partes e peças não autorizadas pela **ITS-MC**; (b) enchente, terremoto e outros acidentes naturais inevitáveis ou provocados; (c) desgaste natural de partes e peças pelo uso dos equipamentos ou instrumentais; (d) descargas de alta voltagem, defeitos nas instalações elétricas ou hidráulicas, variação de voltagem da rede, excesso de umidade, falha no aparelho de ar condicionado e atmosfera corrosiva, falhas em estabilizados ou reguladores de tensão; (e) danos causados aos Equipamentos

devido a transporte feito pelo **Cliente** ou por sua ordem; (f) serviços de desinstalação e reinstalação dos Equipamentos em novo local; ou (g) caso fortuito ou força maior. O **Cliente** será responsável pelos custos e riscos do transporte para o envio dos Equipamentos para a assistência técnica autorizada da **ITS-MC** e de retornos dos Equipamentos ao **Cliente**.

2.3. A **ITS-MC** tem um prazo médio de 30 dias, a partir da notificação aos canais oficiais da empresa, para sanar eventuais defeitos em garantia. Eventuais atrasos podem ocorrer caso haja, por exemplo, mas não se limitando a, indisponibilidade ou contratempos de importação de partes e peças.

2.4. O **Cliente** concorda e declara que é o único responsável por realizar o descarte adequado de equipamentos, peças, partes e acessórios que não estejam em condições de uso, final da vida útil ou que tenham sido substituídas durante manutenção preventiva/corretiva ("Produtos de Descarte"). A **ITS-MC** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos Produtos de Descarte pelo **Cliente**.

2.5. O **Cliente** se compromete a não utilizar Produtos de Descarte, peças e partes não originais ou recondicionadas, diretamente ou por meio de terceiros não autorizados, responsabilizando-se, exclusivamente, pelo uso indevido e estando ciente que a sua não observância pode comprometer a segurança e eficácia dos equipamentos.

3. Rescisão

3.1. O presente Contrato considerará-se rescindido de pleno direito, mediante comunicação por escrito, nos seguintes casos: (i) se o **Cliente** não pagar o preço nas condições determinadas e não for feito nenhum acordo entre as partes para sanar o problema; e/ou (ii) se a **ITS-MC** não entregar os Equipamentos adquiridos pelo **Cliente** nos termos previstos neste Contrato, sem razão justificada.

3.1.1. Caso haja rescisão do presente Contrato nos termos do item (i) da Cláusula 3.1 acima e os Equipamentos, ou parte deles, tenham sido entregues ao **Cliente**, a **ITS-MC** poderá, a seu único e exclusivo critério, aceitar a sua devolução.

3.2. Não se aplicam as disposições da Cláusula 3.1(i) e (ii) acima se ocorrer evento de força maior, conforme descrito na Cláusula 4 abaixo.

4. Força Maior

4.1. O descumprimento, por qualquer das partes, de qualquer das obrigações aqui previstas em razão de força maior, com exceção da falta ou atraso no pagamento, não será motivo de imposição de multa ou rescisão deste Contrato.

4.2. Considera-se motivo de força maior qualquer fato que esteja acima do controle das partes, que não tenha sido por elas causado e cujos efeitos não possam ser evitados, incluindo, mas não se limitando, a greves, tumulto civil, incêndio, enchente e guerra.

5. Disposições Gerais

5.1. Fica vedado às partes, sem o consentimento prévio e escrito da outra parte, a cessão ou transferência, direta ou indireta, a terceiros, de quaisquer obrigações ou direitos aqui estipulados.

5.2. A simples demora de uma das partes no exercício de determinado direito concedido por este Contrato ou a falta de exercício de tal direito, não significarão a desistência, extinção ou novação do referido direito, nem que o mesmo deixará de existir ou terá o seu exercício suspenso ou dificultado no futuro.

5.3. Este Contrato e a Proposta Comercial anexa constituem a totalidade do acordo entre

os signatários com relação às matérias aqui previstas e supera, substitui e revoga os entendimentos, negociações e propostas anteriores, feitos por escrito ou oralmente, se existirem.

5.4. Ressalvado o disposto em cláusulas específicas do presente, todas as notificações e outras comunicações às partes deverão ser sempre feitas por escrito e entregues à respectiva parte, mediante comprovante de recebimento, nos endereços indicados na Proposta Comercial anexa.

5.5. Se alguma das presentes disposições for considerada nulas ou se parte de alguma cláusula deste Contrato for considerada nula, este fato não acarretará a nulidade do Contrato ou da Cláusula onde se inserir a nulidade.

5.6. Salvo conforme aqui previsto, o presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, seus herdeiros, sucessores e cessionários a qualquer título.

5.7. Todas as alterações aos termos do presente Contrato e Proposta Comercial anexa deverão ser feitas por escrito com a assinatura de ambas as partes.

5.8. Conforme os Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa a mesma deixará de ter efeito se o **Cliente** não manifestar seu aceite mediante o envio da Proposta Comercial assinada dentro do prazo estipulado.

6. Foro

6.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia oriunda deste Contrato.